

0015743-74.2014.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... casa da denunciada se beneficiava do furto.

Não há sequer indício de que a testemunha tenha mentido, tampouco de que possuísse motivos para, falsamente, imputar a prática de crime à denunciada.

Diante desse contexto, não há dúvida de que estava ocorrendo furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, CP).

Está, portanto, caracterizada a prática do crime descrito no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0015743-74.2014.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015743-74.2014.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafaele Soares da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAELE SOARES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, no período compreendido entre 01 de outubro de 2013 e 20 de março de 2014, na Rua André Rodrigues Martins, nº 111, Jardim Iguaçu, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em energia elétrica, no valor de R\$ 593,37 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), em prejuízo da empresa-vítima Caiuá Distribuição de Energia S.A., conforme demonstrativo de fls. 25/29.

Segundo narra o Promotor de Justiça, para garantir o fornecimento de energia elétrica para a sua residência, o qual fora interrompido por falta de pagamento, a denunciada fez ou mandou alguém fazer uma ligação clandestina, ligando dois fios condutores direto do poste de fornecimento de energia da rede pública à rede interna de seu imóvel, sem passar pelo wattímetro.

Essa artimanha foi descoberta por um funcionário da concessionária lesada, ao

realizar uma inspeção de rotina no relógio medidor de energia.
A acusada não compareceu à audiência designada para proposta de suspensão condicional do processo (fls. 69).
A denúncia (fls. 02/03) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 04/42) e foi recebida em 16 de novembro de 2015 (fls. 79/80).
Citada por edital (fls. 103/104), a denunciada não compareceu ao Juízo, nem constituiu Defensor (fls. 105). Por essa razão, foram declaradas a sua revelia e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 110/111).
Citada pessoalmente (fls. 166) a ré, assistida por Defensores dativos (fls. 170/171), respondeu à acusação (fls. 178/181).
Inexistindo questões preliminares a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 187).
Durante a instrução (fls. 227/228), realizou-se a oitiva de uma testemunha, com depoimento registrado por gravação audiovisual.
Não se colheu o interrogatório da acusada, pois, devidamente citada (fls. 166), mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo, sendo declarada a sua revelia (fls. 227/228).
Substituídos os debates por memoriais escritos (fls. 232/236), o Ministério Público requereu a condenação da ré nos moldes da denúncia.
Nas alegações finais (fls. 242/246), a Defensora pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar um édito condenatório.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos.
É o relatório.
DECIDO.
O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.
A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo laudo pericial (fls. 10/16), pelo documento de fls. 25/29 e pela prova oral, colhida sob o contraditório.
Também a prova oral esclareceu a autoria.
O laudo pericial de fls. 10/16 descreve que havia uma ligação clandestina junto à fiação de entrada do imóvel, de modo a permitir o fornecimento de energia elétrica sem passar por equipamento medidor de consumo.
Conforme documento enviado pela empresa distribuidora de energia Energisa (fls. 25/26), o total que deixou de ser registrado pelo equipamento de medição, devido ao desvio de energia, foi de 1.232 kwh, que equivaliam a R\$ 593,37 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).
Não bastasse o laudo acima descrito, o relato da testemunha Reginaldo Rissi, colhido extrajudicialmente (fls. 19) e corroborado sob o contraditório (fls. 227/228), revela que a rede elétrica do imóvel estava irregularmente conectada à rede distribuidora.
A testemunha Reginaldo Rissi (fls. 227/228), ex-funcionário da distribuidora de energia elétrica, afirmou que, no dia do fato, constatou irregularidades no imóvel da ré, pois havia dois fios conectados no poste do vizinho, fornecendo energia elétrica à residência da acusada, sem passar pelo medidor. Ressaltou que, embora os fios estivessem conectados ao poste da residência vizinha, apenas a casa da denunciada se beneficiava do furto.
Não há sequer indício de que a testemunha tenha mentido, tampouco de que possuísse motivos para, falsamente, imputar a prática de crime à denunciada.
Diante desse contexto, não há dúvida de que estava ocorrendo furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, CP).
Está, portanto, caracterizada a prática do crime descrito no artigo 155, § 3º, do Código Penal.
Resta verificar a autoria da conduta.
A acusada em seu interrogatório prestado na fase administrativa (fls. 37), negou a

ciência da ilicitude e de sua autoria.

Na fase judicial (fls. 227/228), não compareceu para prestar esclarecimento.

Entretanto, a testemunha Reginaldo Rissi (fls. 227/228) foi incisiva ao afirmar que a única residência beneficiada com o furto era a da denunciada.

É impossível que a ré desconhecesse a existência da ligação direta dos fios à rede de energia elétrica da concessionária ou que terceiro a tivesse feito à sua revelia, uma vez que o fornecimento de energia do imóvel estava interrompido (fls. 10/16), em razão da falta de pagamento.

Dessa forma, não há dúvida de que Rafaele tinha total ciência da ligação direta dos fios que guarneciam seu imóvel à rede elétrica da concessionária, sem passar pelo equipamento de medição de consumo, e foi a responsável pela subtração da energia elétrica.

Impõe-se, portanto, a condenação da acusada pela prática do crime descrito no artigo 155, § 3º do Código Penal.

Por outro lado, o valor do desvio é inegavelmente pequeno. Sendo a acusada primária, aplica-se-lhe o privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. Assim, demonstradas a materialidade e a autoria do delito, ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação da acusada pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Passo à dosagem da sanção.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico a ausência de circunstâncias negativas ou positivas a serem ponderadas na primeira fase da dosimetria.

A culpabilidade da ré (entendida como índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências da ação são normais para esta modalidade de delito.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social. Desse modo, aplico a pena-base em seu patamar mínimo, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira da ré, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa do cálculo, reconhecido o privilégio (§ 2º do artigo 155 do Código Penal), a denunciada faz jus à redução das sanções em 1/3 (um terço).

Considerando que o prejuízo auferido pela empresa/vítima foi em R\$ 593,37 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), valor esse que, à época do fato, correspondia a aproximadamente 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo vigente (R\$ 724,00), deixo de aplicar a pena exclusivamente pecuniária. Com a diminuição, passa-se a sanção para 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal, a acusada deverá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Em respeito ao disposto nos artigos 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária à vítima, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar RAFAELE SOARES DA SILVA, inscrita no RG nº 41.953.773 SSP/SP, filha de Silvana Soares da Silva, nascida aos 20/12/1986, natural de Presidente Prudente/SP, pela prática do crime previsto no 155, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária à vítima, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto à condenada recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno a ré ao pagamento das custas

processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos
Fixo o valor indenizatório mínimo em R\$ 593,37 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) (art. 387, IV, CPP).
Cientifique-se a vítima (art. 399, NSCGJ).
Para controle, anoto que a ré está assistida por Defensores nomeados (fls. 170/171).
Com o trânsito em julgado desta decisão para o Ministério Público, dê-se-lhe vista para que se manifeste sobre a possibilidade de declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa (art. 110, § 1º, CP).
Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.
P. I. C.
Presidente Prudente, 27 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA